



PUTUSAN
Nomor 4953 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BUMIPUTERA - BOT FINANCE, berkedudukan di Wisma Bumiputera, Lantai 11-12, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 75, Jakarta Selatan, diwakili oleh Presiden Direktur Yoshihiro Nagano, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Natanael Manik, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andy Natanael & Ridwan Law Firm (ANR), beralamat di Eighty Eight @Kasablanka Office Tower, 9th Floor, Unit B, Jalan Casablanca Raya, Kaveling 88, Jakarta, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

1. **PT MADU JAYA INDOPRIMA**, berkedudukan di Jalan Patemon III, Nomor 184, Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
2. **PT CLEMONT FINANCE INDONESIA**, berkedudukan di Wisma Korindo 2nd floor, Jalan Letjend. M.T. Haryono Kaveling 62, Pancoran, Kota Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4953 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum terhadap Perjanjian Jual dan Sewa Balik Nomor: LSBY-201904-0004 tertanggal 22 April 2019 yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Fidusia Nomor: 4 tertanggal 01 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Eva Purwanty, S.E., S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Timur dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00903845. AH.05.01 tertanggal 2 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat I tidak sah dan mengikat secara hukum sehingga harus dibatalkan;
5. Menyatakan Akta Perjanjian Jual dan Sewa Balik Nomor 16 yang dibuat di hadapan Notaris Devi Chrisnawati, S.H., yang berkedudukan di Surabaya tertanggal 24 Mei 2019 yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai objek sengketa adalah tidak sah secara hukum sehingga sudah seharusnya batal demi hukum atau setidaknya dibatalkan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas gugatan perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 865/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 29 Mei 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara Nomor 865/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.538.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4953 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 171/PDT/2024/PT DKI, tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 865/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 171/PDT/2024/PT DKI, tertanggal 21 Maret 2024;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara *a quo*; dan
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Untuk selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4953 K/Pdt/2024



2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum terhadap Perjanjian Jual dan Sewa Balik Nomor LSBY-201904-0004 tertanggal 22 April 2019 yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I;
3. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Fidusia Nomor: 4 tertanggal 1 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Eva Purwenty, S.E., S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Timur dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00903845. AH..05.01 tertanggal 2 September 2021 antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tidak sah dan mengikat secara hukum sehingga harus dibatalkan;
5. Menyatakan Akta Perjanjian Jual dan Sewa Balik Nomor 16 yang dibuat di hadapan Notaris Devi Chrisnawati, S.H., yang berkedudukan di Surabaya tertanggal 24 Mei 2019 yang terjadi antara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II sepanjang mengenai objek sengketa adalah tidak sah secara hukum sehingga sudah seharusnya batal demi hukum atau setidaknya dibatalkan;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas gugatan perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2024, dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4953 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah menerapkan hukum dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I/PT Madu Jaya Indoprima berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby dinyatakan dalam keadaan PKPU;
- Bahwa selanjutnya terhadap Tergugat I/PT Madu Jaya Indoprima *a quo* dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby, tanggal 23 Maret 2022, yang selanjutnya atas dasar Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Tergugat I, Proposal Perdamaian tersebut memenuhi kuorum dan mendapatkan persetujuan dari para kreditornya;
- Bahwa Proposal Perdamaian yang sudah mendapatkan persetujuan Para Kreditor tersebut selanjutnya disahkan/dihomologasi oleh Pengadilan dalam putusannya Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby, tanggal 25 Juli 2022, yang amar putusannya sebagai berikut:
Mengadili:
 1. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juli 2022 yang telah dilakukan antara PT Madu Jaya Indoprima (Dalam Pailit) dengan Para Kreditor;
 2. Menghukum Debitor/PT Madu Jaya Indoprima (Dalam Pailit) dan Para Kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juli 2022;
 3. Menyatakan proses kepailitan perkara Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby telah berakhir;
 4. Menyatakan membebastugaskan tugas dan tanggung jawab Tim Kurator PT Madu Jaya Indoprima (Dalam Pailit) dalam perkara ini;
 5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Tim Kurator sebagaimana yang telah disepakati antara Debitor/PT Madu Jaya Indoprima (Dalam Pailit) dan Tim Kurator;
 6. Menetapkan biaya perkara nihil;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4953 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah disahkannya perjanjian perdamaian (homologasi) tersebut, maka proses kepailitan perkara Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby telah berakhir;
- Bahwa dalam hubungan ini maka Tergugat I/PT Madu Jaya Indoprima (Dalam Pailit) kembali mempunyai kecakapan bertindak untuk mengelola harta kekayaannya sendiri seperti halnya sebelum dinyatakan pailit, yang berarti pula Tergugat I dapat bertindak sendiri sebagai Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa dalam hubungannya dengan adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BUMIPUTERA - BOT FINANCE dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 171/PDT/2024/PT DKI, tanggal 21 Maret 2024 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 865/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 29 Mei 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUMIPUTERA - BOT FINANCE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4953 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

171/PDT/2024/PT DKI, tanggal 21 Maret 2024 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 865/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 29 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
ttd./
Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./
H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4953 K/Pdt/2024